

1503491-25.2022.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1503491-25.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503491-25.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO MESSIAS DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 25 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Rodrigo Messias da Silva, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 08:50, na Rua Albânia, nº 677, Jardim Europa, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os Guilherme de Carvalho Rovai e Ligia Maranini Rosario Gomes, policiais militares, durante abordagem de rotina, encontraram com o réu Rodrigo Messias da Silva, duas porções de maconha, o qual, de pronto, confessou o porte do entorpecente para seu uso.

Réu Rodrigo Messias da Silva citado (folhas 38); denúncia recebida na audiência de instrução, oportunidade em que decretada a revelia do réu Rodrigo Messias da Silva e ouvida a testemunha Guilherme de Carvalho Rovai.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa a absolvição por falta de provas.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº

9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 08. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 09/11.

3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.

4. A testemunha Guilherme de Carvalho Rovai, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia, notadamente a apreensão do entorpecente (duas porções de maconha) com o réu Rodrigo Messias da Silva, que era passageiro do veículo General Motors Astra. Acrescentou que o veículo trafegava em alta velocidade, motivo da abordagem policial.

5. Na fase policial, a testemunha Ligia Maranini Rosario Gomes, policial militar, apresentou versão semelhante (folhas 2).

6. Na fase policial, o réu Rodrigo Messias da Silva confessou o porte dos entorpecentes apreendidos (folhas 01). Em juízo, não compareceu a audiência de instrução.

7. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Guilherme de Carvalho Rovai e Ligia Maranini Rosario Gomes surpreenderam o réu Rodrigo Messias da Silva com o entorpecente apreendido.

8. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

9. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420. "Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de

Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

10. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.

11. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

12. Duvidável a incidência do princípio da insignificância no crime de porte de entorpecentes, dado o perigo de disseminação do vício. Muito mais no presente caso com pluralidade de espécie e quantidade de entorpecentes.

13. Embora não comungue do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fato que a Corte Cidadão fixou entendimento, através do Tema nº 585, que:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

14. Fincada essa premissa, observo dos autos, que o réu Rodrigo Messias da Silva confessou o delito na fase policial (folhas 01), mas é reincidente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Autos nº 0008094-02.2014.8.26.0533 – folhas 22). Assim, atento ao Tema nº 585 do Superior Tribunal de Justiça, que admite compensação de confissão espontânea até com reincidência específica, na dosimetria da pena, fixo e torno definitiva a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Rodrigo Messias da Silva, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Rodrigo Messias da Silva, já qualificado nos autos, a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Oportunamente, lance-se o nome do réu Rodrigo Messias da Silva, no rol dos culpados.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Por fim, rejeito o pedido de assistência judiciária, tendo em vista a ausência de qualquer indício, que aponte a hipossuficiência econômica do réu Rodrigo Messias da Silva.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 25 de outubro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA